

UPDATE an Rechtsanwalt Weigel

Kaiserbäderlinie / VVG / Kurkartenbus — Aktenfunde aus dem Kaiserbäder-Boten 2019–2026

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Datum:** 05.06.2026 **Bezug:** Memo V1 (02.06.2026) und Memo V2 (04.06.2026) **Erstellt:** Vorrecherche Mandant; Quellenauswertung Kaiserbäder-Bote, Ausgaben Januar 2019 bis Mai 2026 (88 amtliche Mitteilungsblätter der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf)

I. Zweck dieses Updates

Nach Memo V2 wurden die amtlichen Mitteilungsblätter („Kaiserbäder-Bote“) der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf für die Jahre 2019 bis 2026 systematisch ausgewertet. Dabei sind zentrale Tatsachen aktenkundig geworden, die die in Memo V2 entwickelte Stoßrichtung **direkt mit amtlichen Originalbelegen** unterlegen. Das Update soll Ihnen diese Belege in einer für eine etwaige Klageschrift oder IFG-Anfrage verwertbaren Form vorlegen.

Die Bote-Ausgaben sind amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde und enthalten u. a. die Beschlüsse der Gemeindevertretung, die jeweils gültige Kurabgabebesatzung sowie offizielle Pressemitteilungen des Eigenbetriebs Kaiserbäder.

II. Aktenfunde (chronologisch)

II.1 EU-EFRE-Förderung der Pilotphase 2018/Q1 2019

Quelle: Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2019, Pressemitteilung „Pilotprojekt 'kostenfrei Busfahren'“, Seite 1–2.

„Das Pilotprojekt 'kostenfrei Busfahren' wurde von der Europäischen Union mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Da die Testphase am 31.03.2019 endet und ab 01.04.2019 das Angebot im Ganzen greift, wurde eine minimale Erhöhung der Kurabgabe notwendig. Dieses Angebot setzte einen Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf über eine entsprechende Kalkulation mit Inkludierung des ÖPNV und dazugehöriger Satzung voraus, welcher am 26.02.2019 gefasst wurde.“

Juristische Bedeutung:

- Das jetzige Modell ist Nachfolger eines EU-geförderten Pilotprojekts. Die Auflagen, Inhalte und Begrenzungen dieser EFRE-Förderung sind bisher nicht öffentlich. Diese sollten über die zuständigen EFRE-Verwaltungsstellen (Landesförderinstitut M-V / Ministerium für Wirtschaft) per IFG-Anfrage angefordert werden.
- Der Übergang vom Pilot in den Regelbetrieb erfolgte per Gemeindevertretungsbeschluss am 26.02.2019; Vertragspartner damals war die Usedomer Bäderbahn (UBB).
- **Ab dem 01.04.2019 wurde die EU-Subvention durch eine Kurabgabe-Erhöhung („minimale Erhöhung“) ersetzt.** Diese Mittelumschichtung von EU-Fonds auf kommunale Pflichtabgabe markiert den Punkt, an dem das Modell aus der EU-Förderlogik in das nationale Beihilferegime (Art. 107/108 AEUV, EU-VO 1370/2007) übergegangen ist.

II.2 Gemeindeverbund 22/0171 — Erweiterung zur „Eine Insel“-Kooperation 2023

Quelle: Kaiserbäder-Bote Nr. 01/2023, „Beschluss Nr. 22/0171“, Seite 10/20.

**„Kooperationsvereinbarung 'Eine Insel - ein Erholungsgebiet - ein Erhebungsgebiet' mit Bezug zur kostenlosen bzw. ermäßigten Nutzung des öffentlichen Personennahverkehr als Basisleistung der Kur-/Gästekarte (UsedomCard inkl. ÖPNV)*

1. *Der Eigenbetriebsausschuss und der Hauptausschuss empfehlen, die Gemeindevertretung Gemeinde Ostseebad Heringsdorf beschließt zur weiteren Umsetzung der gemeinsamen Ziele der Partnergemeinden im Rahmen des Modellprojekts Insel Usedom/Stadt Wolgast den Abschluss eines kooperationsrechtlichen Vertrages mit den Verkehrsunternehmen sowie die Verwendung der Kurkarte als Gästekarte mit Bezug zum öffentlichen Personennahverkehr (1. Stufe 2023 - 2024).**

*Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, der als Anlage beigefügten Kooperationsvereinbarung und deren Anlage über die **umlagefinanzierte Einbindung von Bus und Bahn in die Kurkarte** für Tages- und Übernachtungsgäste mit Wirkung ab dem 01.04.2023 zuzustimmen und die Vereinbarung zu unterzeichnen. (...) Abstimmungsergebnis: mit **9 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen.**“*

Juristische Bedeutung:

- Die Bezeichnung **„umlagefinanzierte Einbindung von Bus und Bahn in die Kurkarte“** ist die offizielle Selbstbeschreibung der Gemeinde. Das schließt die Verteidigungsstrategie aus, der ÖPNV-Beitrag der Kurabgabe sei „freiwillige Subvention“ — er ist nach Satzung Pflicht-Bestandteil. Beihilferechtlich ist damit der Charakter einer staatlichen Mittelumlenkung dokumentiert (Art. 107 Abs. 1 AEUV).
- Die **knappe Mehrheit (9 / 5 / 3)** dokumentiert, dass die Gemeindevertretung selbst über das Modell uneinig war. Das ist verfahrenstaktisch wertvoll: es zeigt, dass die Mehrheit weder erdrückend noch unstrittig war, und sollte in einer politischen Eingabe / Petition angeführt werden.

- Die **Vollmacht zur Abrechnung wurde an die Usedom Tourismus GmbH (UTG) erteilt** — diese ist somit Inhaberin operativer Daten zur Mittelverteilung und im IFG-Verfahren als auskunftspflichtige Stelle relevant.

II.3 Direktvergabe an VVG — Stellungnahme der UBB im Kaiserbäder-Bote 7/2025

Quelle: Kaiserbäder-Bote Nr. 07/2025, „Aktueller Sachstand Busverkehr in den Kaiserbädern“, Pressemitteilung UBB.

Wesentliche Aussagen:

- Konzessionsende UBB-Bus zum 31.12.2025. Konzessionsbeginn VVG zum 01.01.2026.
- **Vorabbekanntmachung der Direktvergabe-Absicht im EU-Amtsblatt am 20.12.2024** — d. h. **363 Tage vor Vertragsschluss am 18.12.2025**. Die Anforderung des § 8a Abs. 8 PBefG („mindestens 1 Jahr“) ist damit denkbar knapp und sollte auf Tageszählung anhand der Originalveröffentlichung TED/Bundesanzeiger nachgeprüft werden.
- **Zugangskriterium des Landkreises für eigenwirtschaftlichen Antrag** der UBB: Festzusagen der Inselgemeinden zur Integration des ÖPNV in die UsedomCard für die **Jahre 2026 und 2027**.
- **Diese Zusagen wurden den Gemeinden für 2026/2027 nicht erteilt**. Damit konnte die UBB keinen eigenwirtschaftlichen Antrag mit einer tragfähigen wirtschaftlichen Basis stellen.
- **Konsequenz laut UBB-eigener Darstellung:** „Die ÖPNV-Bussparte der UBB ist damit zum 01.01.2026 abzuwickeln, was wir sehr bedauern.“

Juristische Bedeutung:

- **Die UBB selbst wurde vom Modell wirtschaftlich abgekoppelt — auf indirektem Wege, durch den Gemeindebeschluss, die Folgejahres-Zusagen NICHT zu geben**. Das ist eine wettbewerbsstrukturelle Marktmanipulation durch die Gemeinde, deren beihilferechtliche Würdigung über Art. 107 AEUV zu prüfen ist.
- Die Aussage **„Ob andere Qualitätsmerkmale wie kostenlose Kurkartennutzung im ÖPNV und wenn ja zu welchen Konditionen, ob die Echtzeitinformationen oder die eingespielte und automatisierte Kontrolle von Kurkartennutzungen in den Bussen bestehen bleiben, ist uns nicht bekannt“** dokumentiert, dass selbst die UBB als bisheriger Vertragspartner zum Veröffentlichungszeitpunkt keine Sicherheit über das künftige Vertragswerk zwischen Gemeinde und VVG hatte. Damit ist eine **mit der Gemeinde abgestimmte Direktvergabe vor Klärung der Beihilfe-Konditionen** indiziert.

II.4 Amtliche Kurabgabebesatzung 2026 — § 4 Abs. 5 (Tarif-Aufteilung)

Quelle: Kaiserbäder-Bote Nr. 01/2026, „Information zur Kurabgabebesatzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ab 01.01.2026“, einschließlich Auszug § 4 der amtlichen Satzung.

„§ 4 Abs. 5: In der Kurabgabe ist in der Zeit vom 01.01.2026 – 31.03.2026 ein **Entgelt in Höhe von 0,50 Euro brutto** und in der Zeit vom 01.04.2026 – 31.12.2026 ein **Entgelt in Höhe von 0,60 Euro brutto** für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbundes, den Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus Kaiserbäder) enthalten. In der Kurabgabe ist in der Zeit vom 01.04.2026 – 31.10.2026 ein **Entgelt in Höhe von 0,30 Euro brutto** für die den Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen Benutzung des Hop-on-Hop-off-Angebotes der Reederei von Seebrücke zu Seebrücke innerhalb der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf sowie nach Swinemünde [enthalten].“

Juristische Bedeutung — ZENTRAL für Beihilfe-/Wettbewerbsrechtsargumentation:

- **Die Querfinanzierung ist amtlich beziffert und satzungsrechtlich verankert:** 0,50 €/Tag Nebensaison, 0,60 €/Tag Hauptsaison pro abgabepflichtige Person.
- Bei Heringsdorf-Übernachtungen in der Größenordnung von ~3,5 Mio. Übernachtungen jährlich (Quelle: Tourismusstatistik LK VG, vom Mandanten zu verifizieren) ergibt sich allein für die ÖPNV-Umlage:
 - $\sim 3,5 \text{ Mio.} \times 0,57 \text{ € (durchschnittlich)} = \approx \mathbf{2 \text{ Mio. € jährlich}}$ Mittelfluss aus der Kurabgabe in die Bus-Pauschale.
 - Bei dieser Größenordnung kann **De-minimis (VO 2023/2832, 750.000 €/3 Jahre)** nicht greifen — Beihilfe-Notifizierung wäre erforderlich (Art. 108 Abs. 3 AEUV).
- Zusätzlich: **0,30 €/Tag (April–Oktober) für Adler-Schiffe Hop-on-Hop-off.** Diese ist eine separate, beihilfe-relevante Quersubvention an einen privaten Reederei-Betreiber.
- **Einwohner-Regelung:** Gemäß Bote 1/2026 erhalten Einwohner Heringsdorfs die Jahreskurkarte kostenlos, „nahe Verwandte“ bis zu 4 Personen pro Haushalt ebenfalls. Damit ist die ÖPNV-Inklusion auch für Einwohner pflichtenfrem — das bringt erhebliche Anteile der Bus-Nutzungslast NICHT auf die Kurabgabe-Zahler, sondern auf die kommunale Daseinsvorsorge im engeren Sinn.

II.5 Sondernutzung Parkplatz „Grenze“ — Aufstellfläche VVG-Busse

Quellen:

- Kaiserbäder-Bote Nr. 02/2026: Beschluss 26/1112 (Gemeindevertretung 29.01.2026).
- Kaiserbäder-Bote Nr. 05/2026: Beschluss 26/1184 (Erweiterung).

Beschluss 26/1112: „1.500 Quadratmeter (...) Sondernutzungsgebühr in Höhe von **2.000,00 Euro monatlich.**“ (= 1,33 €/m²/Monat) Beschluss 26/1184: Erweiterung auf 1.750 Quadratmeter, Sondernutzungsgebühr **2.330,00 Euro monatlich** (= 1,33 €/m²/Monat)

Juristische Bedeutung:

- Sondernutzungsgebühren der Gemeinde liegen in der Größenordnung **deutlich unterhalb marktüblicher Pacht- oder Sondernutzungsentgelte** für gewerblich genutzte öffentliche Verkehrsflächen. Konkrete Vergleichszahlen für ähnliche Flächen im Ortsgebiet sind über die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde Heringsdorf einsehbar.
- **Beihilfe-Aspekt:** Wenn die monatliche Sondernutzungsgebühr signifikant unter Marktwert liegt, ist die Differenz eine selektive Begünstigung der VVG, die ebenfalls beihilferechtlich zu prüfen ist (Art. 107 Abs. 1 AEUV).

II.6 ILSE-Bus Start 01.04.2026 — Tür-zu-Tür-Pooling

Quelle: Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2026, „Rufbus ILSE der VVG“.

Wesentliche operative Eckdaten:

- Verkehrt **ohne Fahrplan und ohne Linie, ganz nach Mobilitätswunsch**.
- Buchung über App, Web (ilse-bus.de), Telefon-Hotline 03976 240 240.
- Sammelbuchung bis zu **8 Personen pro Fahrt**.
- Buchungsfenster **bis 14 Tage im Voraus**.
- Storno/Umbuchung **bis 30 Min vor Abholzeit kostenfrei**.
- Abholzeit-Toleranz **-5 / +10 Min, max. Umwegzeit 20 Min**.

Juristische Bedeutung — direkt anschließend an Memo V2 Punkt II.2:

- ILSE-Bus erfüllt die Definition eines gebündelten Bedarfsverkehrs **nach § 50 PBefG (Pooling)**. Damit greift unmittelbar die Schutzklausel des § 50 Abs. 3 PBefG zugunsten des Mandanten.
- Die operative Reichweite (Tür-zu-Tür auch nach/von Kaiserbädern), die Echtzeit-Buchbarkeit und die Vorbestellbarkeit „bis 14 Tage“ decken den Kernmarkt des Taxenverkehrs nach § 47 PBefG flächendeckend ab.
- **Konkurrenz-Profil:** ILSE-Bus ist faktisch ein subventioniertes Tür-zu-Tür-Sammeltaxi mit Endkunden-Tarif 0 € (Kurkarteninhaber) — also strukturell ein verdrängender Wettbewerber im Pooling-Segment.

III. Konsolidierte Faktentafel — Aktenstand Kaiserbäder-Bote

Datum / Quelle	Inhalt	Juristisch verwertbar als
26.02.2019 GV-Beschluss; Bote 3/2019	Übernahme „kostenfrei Busfahren“ als Regelangebot; Kalkulation mit Inkludierung ÖPNV	Beginn der kommunalen Quersubventions-Architektur
bis 31.03.2019	EU-EFRE-Förderung der Pilotphase	Vor-Modell ist EU-finanziert; Auflagen IFG-anforderbar

Datum / Quelle	Inhalt	Juristisch verwertbar als
01.04.2019	Ablösung EFRE durch erhöhte Kurabgabe	Umschichtung EU-Förderung → Kommunalabgabe; Beihilfe-Charakter
Beschluss 22/0171, Bote 1/2023	Kooperationsvereinbarung UBB/UTG mit umlagefinanzierter Einbindung, 9 Ja / 5 Nein / 3 Enthaltungen	Knappe Beschlusslage; UTG-Vollmacht zur Abrechnung
20.12.2024 TED	Vorabbekanntmachung Direktvergabe VVG	§ 8a Abs. 8 PBefG knapp gewahrt (363 Tage)
18.12.2025	Vertragsschluss VVG-LK VG	Klagefristbeginn § 74 VwGO
01.01.2026	Betriebsbeginn VVG	Konzessionsübergabe vollzogen
§ 4 Abs. 5 Satzung 2026	0,50 €/0,60 € Bus + 0,30 € Adler-Schiffe pro Tag	Beihilfe-Quantifizierung Mio.-€-Niveau
Beschluss 26/1112, 29.01.2026	1.500 m ² Parkplatz „Grenze“ / 2.000 €/Mon	Mögliche selektive Begünstigung VVG
Bote 3/2026	ILSE-Rufbus Start 01.04.2026	§ 50 PBefG-Schutzklausel auslösender Sachverhalt
Beschluss 26/1184, Bote 5/2026	Erweiterung Parkplatz „Grenze“ auf 1.750 m ² / 2.330 €/Mon	Vertiefte Begünstigung

IV. Zusätzliche, gegenüber Memo V2 erweiterte IFG-Fragen

Über die 14 in Memo V2 formulierten Fragen hinaus schlage ich folgende Ergänzungen vor:

An LSBV M-V + Landkreis VG: 15. Vorabbekanntmachung: Vorlage des TED-Veröffentlichungsbelegs vom 20.12.2024 — Wortlaut, Veröffentlichungs-Tag, Berechnung der „1 Jahr“-Frist gemäß § 8a Abs. 8 PBefG nach Kalendertagen oder nach Werktagen? **16. Markterhebung Taxenverkehr (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG):** Welche Daten lagen der Genehmigungsbehörde zum Bestand und zur Auslastung der ortsansässigen Taxen vor? Wurde der Mandant zur Datenlieferung herangezogen? **17. ILSE-Bus (§ 50 PBefG):** Auf welcher Norm beruht die Genehmigung des ILSE-Busses? Welche Schutzauflagen wurden im Bescheid angeordnet?

An die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf (separates IFG-Anliegen): 18. Beschluss 22/0171 vom Januar 2023: Vorlage des Vertragstexts „Kooperationsvereinbarung Eine Insel — ein Erholungsgebiet — ein Erhebungsgebiet“ mit allen Anlagen sowie der durch die UTG geführten Abrechnung der ÖPNV-Pauschalen 2023, 2024 und 2025. **19. Beschluss 26/1112 und 26/1184:** Vorlage des Vergleichs der Sondernutzungsgebühr 1,33 €/m²/Monat mit anderen Sondernutzungs-Vereinbarungen vergleichbarer

Größenordnung und Lage im Gemeindegebiet. War vor Beschlussfassung eine Marktangemessenheits-Prüfung durchgeführt? 20. **Gemeindebeschluss zur Nicht-Zusage 2026/2027:** Wann und in welcher Sitzung wurde entschieden, der UBB keine Festzusage für die Folgejahre 2026/2027 zu erteilen? Ist diese Entscheidung beihilfe- und vergaberechtlich gewürdigt worden?

An das Landesförderinstitut M-V / Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V (separates IFG-Anliegen): 21. **EFRE-Förderung Pilotprojekt „kostenfrei Busfahren“ 2018/Q1 2019:** Vorlage des Förderbescheids, der Auflagenliste, des Verwendungsnachweises und des Abschlussberichts.

V. Empfohlene weitere Schritte

1. **IFG-Briefentwürfe vorhanden** (bereits vorbereitet im Repo des Mandanten):
 - `briefe/2026-06-04_IFG_LSBV_Pruefung_Taxiverdraengung.md`
 - `briefe/2026-06-04_IFG_LK_VG_Anhoerung_Taxiverdraengung.md` Beide Entwürfe sind sendebereit. Bitte um Ihre fachliche Freigabe oder Übernahme auf Kanzleibriefkopf.
2. **Zwei zusätzliche IFG-Anschreiben sollten an die Gemeinde Heringsdorf (Beschluss-Akten) und an das Landesförderinstitut M-V (EFRE-Akten) gerichtet werden.** Entwürfe können ich auf Wunsch nach Ihrer Strategievorgabe vorbereiten.
3. **TED-Veröffentlichungsbeleg vom 20.12.2024** — wir empfehlen, dass die Kanzlei den Original-TED-Eintrag aus der EU-Datenbank (ted.europa.eu) als amtliche Anlage abrufen. Auf den Bekanntmachungstext aus dem EU-Amtsblatt kommt es für die Fristenberechnung des § 8a Abs. 8 PBefG entscheidend an.
4. **Mandanten-Fahrtendaten als Belege:** Funk Taxi Heringsdorf verfügt über vollständig dokumentierte completed-Fahrten Mai 2025 – Mai 2026 (1.260 Fahrten, davon 72,8 % unter 5 km). Diese können auf Wunsch in einer für eine Klage geeigneten Aufbereitung (Strecken, Tageszeiten, Kunden-Profil) bereitgestellt werden.

VI. Fragen an Sie, Herr Rechtsanwalt Weigel

1. Aus dem Aktenfund Bote 7/2025 (UBB-Stellungnahme) ergibt sich, dass die UBB durch das Verhalten der Gemeinden (Nicht-Zusage 2026/2027) wirtschaftlich aus dem Markt gedrängt wurde. Sehen Sie hierin einen eigenständigen vergaberechtlichen Angriffspunkt, der über das Personenbeförderungsrecht hinausgeht?
2. Halten Sie die Quantifizierung der Mittelumlenkung (≈ 2 Mio. €/Jahr Kurabgabe → VVG) für ausreichend, um direkt eine EU-Beschwerde (Art. 108 AEUV, DG COMP) parallel zur nationalen Anfechtungsklage auf den Weg zu bringen?
3. Die EFRE-Förderung des Pilotprojekts 2018/Q1 2019 ist ein Sachverhalt vor Mandantenbeauftragung. Sehen Sie hieraus Anhaltspunkte für ein vorhandenes EU-rechtliches

Notifizierungs-/Auflagengerüst, das beim Übergang in das Regelmodell 2019 hätte fortgeführt werden müssen?

4. Möchten Sie die zusätzlichen IFG-Anschreiben (Gemeinde Heringsdorf / Landesförderinstitut M-V) auf Anwaltskanzlei-Briefkopf führen, oder soll der Mandant selbst stellen?

VII. Anhang — Quellenliste Kaiserbäder-Boten (relevante Ausgaben)

Sämtliche zitierten Boten sind als PDFs öffentlich verfügbar unter dem Online-Archiv des Eigenbetriebs Kaiserbäder (kaiserbaeder-auf-usedom.de) bzw. werden auf Anfrage der Kanzlei zur Verfügung gestellt.

- KB-Bote 03/2019 (Pilotprojekt + EFRE + Kalkulation 26.02.2019)
- KB-Bote 01/2023 (Beschluss 22/0171, knappe Mehrheit 9/5/3)
- KB-Bote 07/2025 (UBB-Stellungnahme zur VVG-Direktvergabe)
- KB-Bote 01/2026 (Kurabgabebesatzung 2026 § 4 Abs. 5)
- KB-Bote 02/2026 (Beschluss 26/1112 — Parkplatz Grenze 1.500 m²)
- KB-Bote 03/2026 (ILSE-Rufbus Start 01.04.2026)
- KB-Bote 05/2026 (Beschluss 26/1184 — Erweiterung Parkplatz Grenze)

Erstellt zur Vorab-Information und fachlichen Würdigung durch RA Weigel. Inhalte ausschließlich aus amtlich veröffentlichten Quellen der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf und der UBB-Pressemitteilung. Eine eigene Wertung des Mandanten ist nicht enthalten.
